

1502545-76.2020.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... em que o acusado estava em local de tráfico, em plena atividade, efetuando a venda de entorpecente a terceiros, além de trazer consigo droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia. Por sinal, ele confessou duas vezes o tráfico. Primeiro para os policiais e depois na Delegacia, não havendo motivo algum para se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502545-76.2020.8.26.0548 controle:2020/000965

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2249423/2020

- 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 14013155 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 103/20/356 - 1ª

DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 2249423 - 1ª DISE- DEL.SEC.CAMPINAS, 707/2020 - 1ª DISE-

DEL.SEC.CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS GUSTAVO DE SOUSA SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

LUIS GUSTAVO DE SOUSA SANTOS, RG nº 39.606.615/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/03. Aos 08.10.20 foi concedida a liberdade provisória ao acusado (fls. 51/52). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 69 e 73/75). A denúncia foi recebida aos 12.01.21, sendo o acusado citado aos 26.01.22 (fls. 100/101 e 151). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas e aplicação do tráfico privilegiado. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 07/17, 35/38 e 81/84). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após confessar o tráfico para os policiais que o abordaram e também para a autoridade policial que presidiu o flagrante, em juízo o acusado se retratou, apresentando uma versão segundo a qual a sacola contendo os entorpecentes seria de um "menino" com quem conversava e correu ao vislumbrar os policiais. Também portava uma sacola que continha apenas energético e outras bebidas. O dinheiro apreendido era fruto de uma aposta. Os investigadores de polícia hoje ouvidos relataram tê-lo abordado, em local de tráfico, após campana durante a qual o viram vendendo a terceiros droga que trazia numa sacola. O réu ainda tentou fugir e dispensou a sacola, sendo necessário o emprego de força física para contê-lo. Na sacola da qual o acusado procurou se desfazer foram encontradas várias porções de cocaína, crack e maconha, dentre elas um kit já preparado para venda contendo maconha, isqueiro e seda, além de dinheiro. Indagado a respeito, o acusado confessou-lhes o tráfico. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores de polícia, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - m.v. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo entorpecente que foi apreendido. A versão por ele apresentada em juízo permaneceu completamente isolada nos autos diante das declarações prestadas pelos investigadores, que possuem fé pública e cuja atuação goza de presunção de legitimidade não infirmada por prova idônea em sentido contrário. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado estava em local de tráfico, em plena atividade, efetuando a venda de entorpecente a terceiros, além de trazer consigo droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia. Por sinal, ele confessou duas vezes o tráfico. Primeiro para os policiais e depois na Delegacia, não havendo motivo algum para se desprezar tais confissões. Nesse sentido: "O acusado em um processo penal normalmente é ouvido por duas vezes, uma no inquisitorial, outra perante o juiz do processo. Considerando que a verdade não varia nunca, é sintomaticamente mentiroso aquele que modifica a versão conforme o local onde é ouvido. O réu não tem compromisso com a verdade. Pode calar-se e até mesmo mentir. Contudo, o juiz não está impedido de extrair de seu comportamento ilações contra ele" (TACRIM/SP - Ap. nº1295479/2 - j. em 25.03.02 - RT 802/600). A apreensão de dinheiro de origem não comprovada é outra circunstância indicativa da

comercialização, até porque o acusado não demonstrou exercer qualquer ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar. A redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas mostra-se inviável. Após obter a liberdade provisória nestes autos, o acusado tornou a delinquir, sendo novamente preso pelo mesmo delito (fls. 163 – proc. nº 1501575-42). Ao que parece, inclusive, também está envolvido com tráfico no interior do presídio, conforme informou uma das testemunhas. Além disso, foi surpreendido trazendo consigo razoável quantidade e diversidade de substâncias, bem como dinheiro, e não demonstrou possuir ocupação lícita, o que indica claramente o seu envolvimento na atividade criminosa de disseminação da droga como meio de sustento, inviabilizando a aplicação da mencionada causa de diminuição, que visa beneficiar apenas e tão somente o pequeno e eventual traficante, razão pela qual torno definitiva a pena-base aplicada. Nesse sentido: “PENAS. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Dedicção do acusado a atividades criminosas, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas e circunstâncias de sua apreensão, que denotam não se tratar de traficante “de primeira viagem”, ou pequeno traficante, impedindo, assim, a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. DOSIMETRIA. Base fixada no mínimo legal e assim tornada definitiva, à míngua de modificadores. Atenuante da confissão espontânea que não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ). Penas mantidas” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1501741-11.2020.8.26.0548 – 15ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 25.03.21 – Rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti). E, ainda: “APELAÇÃO: TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA - APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 - INADMISSIBILIDADE - QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E CIRCUNSTÂNCIAS QUE IMPEDEM A DIMINUIÇÃO - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 3018185-33.2013.8.26.0114 – 11ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 20.01.16 – Rel. Des. Ivana David). Consequentemente, não há falar em substituição da pena, já que imposta sanção superior a quatro anos. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto, uma vez que não se encontra preso por este processo. E) Regime de cumprimento de pena: fechado, o único cabível para o caso, por expressa previsão legal, nos termos das Leis nºs 8.072/90 e 11.464/07, dispositivos que se encontram em plena vigência e eficácia, pois trata-se de crime hediondo, que atenta contra a saúde pública, com enormes consequências no meio social, sendo inclusive mola propulsora da prática de outros crimes contra o patrimônio e a incolumidade física, tudo a recomendar o regime mais rigoroso, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). De fato: “O crime em tela intranquiliza a população e vem crescendo, causa problemas gravíssimos ao bom convívio familiar. Essa difusão há de ser coibida pelo Estado-Juiz, o qual, ao impor regime mais rigoroso, não só retirará o malfeitor perigoso do convívio social, mas também evitará que ele continue a exercer suas atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias” (TJ/SP – Apel. Crim. nº 1502732-84.2020.8.26.0548 – 8ª Câmara – Campinas – v.u. – j. 16.04.21 – Rel. Des. Ely Amioka). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 965/20 e CONDENO O RÉU LUIS GUSTAVO DE SOUSA SANTOS, RG nº 39.606.615/SP, a cumprir 05 anos de reclusão, em regime fechado, e a pagar 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs. No mais,

DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, cuja origem não foi demonstrada. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 09 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA